



P U T U S A N

Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT SUMBERJAYA KTC INDONESIA, berkedudukan di Jalan Griya Utama Blok A, Kav. 38-39, RT/RW 005/020, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, diwakili oleh Budi Setia Darma selaku Direktur Utama dan Rosidah selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sigit Nugraha, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Firm SN & CO, beralamat di Belleza Officer Tower, Lantai 7, Unit 1, Jalan Letjen. Soepeno, Nomor 34, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

CV ELDINA ALAM LESTARI, berkedudukan di Jalan Rasuna Said Epicentrum Walk, Lantai 7 Nomor B717, Kuningan, Jakarta Selatan, diwakili oleh Thomas Widjaja, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dwi Anita Daruherdani, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para advokat pada Kantor Hukum "Daruherdani Attorneys", beralamat di Wisma GKBI, Lantai 39, Jalan Jend. Sudirman Nomor 28, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2023;
Termohon Kasasi;

D a n

PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA cq **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA** cq **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL** cq **DIREKTORAT**

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2023



MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, berkedudukan di Jalan
H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Kota Jakarta Selatan;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai
berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa merek "KTC KYTACO" atas nama Tergugat dalam memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "KTC" milik Penggugat;
3. Membatalkan merek-merek "KTC KYTACO" yang terdaftar pada tanggal 21 September 2021, di bawah Nomor Pendaftaran IDM000892529, untuk seluruh barang-barang dalam kelas 12 dan yang terdaftar pada tanggal 21 September 2021 di bawah Nomor Pendaftaran IDM000892530, untuk seluruh barang-barang dalam kelas 07, dari dalam Daftar Umum Merek pada Turut Tergugat dan mengumumkannya di dalam Berita Resmi Merek;
4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret dari dalam Daftar Umum Merek, merek "KTC KYTACO" yang terdaftar pada tanggal 21 September 2021 di bawah Nomor Pendaftaran IDM000892529 untuk seluruh barang dalam kelas 12 dan merek "KTC KYTACO" yang terdaftar pada tanggal 21 September 2021, di bawah Nomor Pendaftaran IDM000892530 untuk barang dalam kelas 07;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat adalah suatu kekeliruan dan patut ditolak;
2. Gugatan Penggugat adalah *premature*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 13 Desember 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa merek "KTC KYTACO" atas nama Tergugat dalam memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "KTC" milik Penggugat;
3. Membatalkan merek-merek "KTC KYTACO" yang terdaftar pada tanggal 21 September 2021, di bawah Nomor Pendaftaran IDM000892529, untuk seluruh barang-barang dalam kelas 12 dan yang terdaftar pada tanggal 21 September 2021 di bawah Nomor Pendaftaran IDM000892530, untuk seluruh barang-barang dalam kelas 07, dari dalam Daftar Umum Merek pada Turut Tergugat dan mengumumkannya di dalam Berita Resmi Merek;
4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret dari dalam Daftar Umum Merek, merek "KTC KYTACO" yang terdaftar pada tanggal 21 September 2021 di bawah Nomor Pendaftaran IDM000892529 untuk seluruh barang dalam kelas 12 dan merek "KTC KYTACO" yang terdaftar pada tanggal 21 September 2021, di bawah Nomor Pendaftaran IDM000892530 untuk barang dalam kelas 07;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul sebesar Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 13 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Merek Nomor 50 K/Pdt.Sus-HKI/2022/PN.Niaga Jkt.Pst., *juncto* Nomor 82/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 21 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) PT. Sumberjaya KTC Indonesia;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 82/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Jkt.Pst., tertanggal 13 Desember 2022, dengan mengadili sendiri perkara ini;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa merek KTC KYTACO milik Tergugat tidak ada persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek KTC milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa merek KTC KYTACO daftar Nomor IDM000892530 kelas 7 dan KTC KYTACO daftar Nomor IDM000892529 kelas 12 milik

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak ada persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek KTC milik Penggugat;

4. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
5. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Januari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 21 Desember 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Januari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan merek "KTC KYTACO" atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "KTC" milik Penggugat dan membatalkan merek "KTC KYTACO" terdaftar tanggal 21 September 2021 pada kelas 12 dan kelas 07, merupakan pertimbangan yang sudah tepat dan benar;

Bahwa merek atas nama Tergugat "KTC KYTACO" terdapat huruf "KTC" hal mana jelas memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "KTC" milik Penggugat karena unsur merek huruf KTC tersebut merupakan unsur yang dominan dalam kedua merek Penggugat dan Tergugat, dan karena Merek "KTC" milik Penggugat telah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek pada Turut Tergugat. sejak tanggal 2 November 2016, dan tanggal 9 Juni 2017, sedangkan kedua merek "KTC KYTACO" atas nama Tergugat baru terdaftar pada tanggal 21 September 2021, di bawah Nomor Pendaftaran IDM000892529 untuk kelas 12 dan



Nomor Pendaftaran IDM000892530 untuk kelas 07 dan pendaftaran mana Terhadap barang-barang dan atau jasa-jasa sejenis dan merupakan barang-barang yang dilindungi di dalam pendaftaran merek "KTC" milik Penggugat;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan dan undang-undang lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT SUMBERJAYA KTC INDONESIA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SUMBERJAYA KTC INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19590820 198403 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2023